TEMA 04 - PARTE GENERAL | EDUCACIÓN SOCIAL (A2) | AYTO. DE UTRERA

TEMA 4: LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: CONCEPTO, CARACTERES Y CLASES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS. RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Programa Oficial: Oposiciones al Cuerpo de Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2).

Convocatoria: Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla).

Bases: Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 102 (29/05/2026).

Normativa Principal: Constitución Española de 1978 (arts. 97, 103 a 107, 137, 140, 141 y 149.1.18ª); Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: CONCEPTO, CARACTERES Y CLASES

1.1. Concepto Dogmático y Positivo de la Administración Pública

En el ordenamiento constitucional español, la Administración Pública no se define por un criterio puramente formal, subjetivo u orgánico, sino a través de una concepción teleológica, funcional e institucional consagrada en el **artículo 103.1 de la Constitución Española de 1978 (CE)**: *"La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho"*.

Desde la perspectiva de la Teoría General del Derecho Administrativo (Zanobini, García de Enterría), la Administración Pública es una **persona jurídica pública** que se integra en el Poder Ejecutivo bajo la dirección del Gobierno, pero que se diferencia ontológicamente de este por su **carácter permanente, profesional y vicarial**, cuya única razón de ser es la satisfacción continuada y objetiva de las necesidades colectivas de la sociedad.

El marco positivo estatal unifica su delimitación en el **artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP)** y en el **artículo 2.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP)**, disponiendo que tienen la consideración formal de Administraciones Públicas:

- La **Administración General del Estado** (AGE).
- Las **Administraciones de las Comunidades Autónomas** (ej. Administración de la Junta de Andalucía).
- Las **Entidades que integran la Administración Local** (Ayuntamientos como el Excmo. Ayuntamiento de Utrera, Diputaciones Provinciales e islas).

- Cualesquiera **organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes** de las anteriores.

1.2. Caracteres Esenciales de la Administración Pública

La Administración Pública presenta un conjunto de rasgos definitorios que configuran su estatuto jurídico singular:

- **Personalidad jurídica pública única**: Conforme al **artículo 3.4 de la Ley 40/2015**, cada una de las Administraciones Públicas actúa para el cumplimiento de sus fines con **personalidad jurídica única**, exteriorizando su voluntad a través de órganos administrativos jerárquicamente estructurados.
- **Carácter vicarial y teleológico**: La Administración no tiene fines propios ni intereses corporativos legítimos que defender; es un instrumento subordinado al servicio exclusivo del interés general de la comunidad.
- **Pleno sometimiento a la legalidad (*vinculación positiva*)**: A diferencia de los particulares (a quienes rige la autonomía de la voluntad: lo que la ley no prohíbe, está permitido), la Administración está sujeta al principio de legalidad en sentido estricto (artículos 9.1 y 103.1 CE): **solo puede realizar aquello que la ley le habilita expresamente**.
- **Titularidad de potestades públicas exorbitantes**: Para asegurar la consecución de los intereses colectivos, el ordenamiento dota a la Administración de prerrogativas exorbitantes al Derecho común:
- **Autotutela declarativa** (artículo 39 LPACAP): Presunción *iuris tantum* de validez de sus actos y eficacia inmediata sin necesidad de ratificación judicial previa.
- **Autotutela ejecutiva** (artículos 98 y 99 LPACAP): Facultad de compeler materialmente a los ciudadanos al cumplimiento forzoso de sus resoluciones (apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva o compulsión sobre las personas) sin impetrar el auxilio de los tribunales ordinarios.
- **Potestad reglamentaria, potestad tributaria, potestad expropiatoria y potestad sancionadora**.
- **Control jurisdiccional universal**: El artículo 106.1 CE elimina cualquier vestigio de inmunidad o privilegio de no control judicial: todos los actos administrativos y reglamentos están sujetos al escrutinio del **orden jurisdiccional contencioso-administrativo**.
- **Estructura profesionalizada y permanente**: El aparato administrativo trasciende los cambios de Gobierno político, sustentándose en un cuerpo de empleados públicos seleccionados mediante procedimientos que aseguran los principios constitucionales de **igualdad, mérito y capacidad** (artículo 103.3 CE y TREBEP).

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                 CARACTERES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                 |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  • Personalidad Jurídica Única (Art. 3.4 Ley 40/2015)                   |
|  • Carácter Vicarial: Servicio objetivo al interés general              |
|  • Vinculación Positiva a la Ley y al Derecho (Arts. 9.1 y 103.1 CE)    |
|  • Potestades Exorbitantes: Autotutela declarativa y ejecutiva          |
|  • Control Judicial Universal (Art. 106.1 CE: Jurisdicción C-A)         |
|  • Burocracia Profesionalizada Permanente: Mérito y Capacidad (103.3)   |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

1.3. Clases de Administraciones Públicas

La doctrina jusadministrativista clasifica las Administraciones Públicas atendiendo a su sustrato estructural, su base territorial y el grado de autonomía funcional:

1.3.1. Administraciones Territoriales (Artículo 137 CE)

Son aquellas en las que el **territorio** no es un mero ámbito físico o límite espacial de actuación, sino un **elemento constitutivo esencial** de su propia existencia jurídica. Se caracterizan por:

- Perseguir la totalidad de los intereses generales de la población asentada en su territorio (universalidad de fines).
- Ostentar la plenitud de las potestades públicas exorbitantes (reglamentaria, tributaria, expropiatoria, sancionadora y de autotutela).
- Integran esta categoría formal (artículo 137 CE):
- **La Administración General del Estado (AGE)**: Ejerce competencias en todo el territorio nacional.
- **Las Administraciones de las Comunidades Autónomas**: Titulares del autogobierno autonómico (ej. Administración de la Junta de Andalucía).
- **Las Entidades Locales Territoriales**: Gozan de autonomía constitucional para la gestión de sus respectivos intereses (artículos 140 y 141 CE): **el Municipio** (como el Ayuntamiento de Utrera), **la Provincia** (Diputaciones) y **las Islas**.

1.3.2. Administración Institucional o Instrumental (Título II de la Ley 40/2015)

Conjunto de entidades creadas por una Administración territorial matriz para gestionar, bajo fórmulas descentralizadas y con personalidad jurídica diferenciada, un servicio público o una actividad técnica o económica determinada:

- Su competencia se rige por el **principio de especialidad** (carecen de fines universales).
- Quedan adscritas a la Administración matriz, que ejerce sobre ellas facultades de tutela, dirección estratégica y control de eficacia.
- Tipología legal (artículos 84 y siguientes de la Ley 40/2015):
- **Organismos Autónomos**: Entidades de derecho público, financiadas mayoritariamente por presupuestos públicos, que ejecutan actividades administrativas, de fomento o de servicios (ej. SEPE, Instituto Nacional de Estadística).
- **Entidades Públicas Empresariales (EPE)**: Entidades de derecho público que se financian con ingresos de mercado y desarrollan actividades prestacionales o de gestión económica, rigiéndose por el derecho privado salvo en el ejercicio de potestades administrativas (ej. ADIF, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre).
- **Agencias Estatales / Autonómicas**: Entidades dotadas de autonomía funcional y gestión por objetivos mediante contrato plurianual de gestión.
- **Consorcios**: Personas jurídicas creadas por varias Administraciones públicas (o con entidades privadas sin ánimo de lucro) para la gestión de servicios comunes.
- **Sociedades Mercantiles Públicas y Fundaciones del Sector Público**: Sujetas esencialmente al ordenamiento societario o civil privado, sin facultades para dictar actos administrativos de autoridad.

1.3.3. Administración Corporativa

Entidades de base asociativa privada creadas por una ley formal para la defensa y ordenación de intereses profesionales o sectoriales de base económica, a las que el Estado atribuye el ejercicio de funciones públicas delegadas:

- Comprenden los **Colegios Profesionales** (artículo 36 CE: ej. Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales) y las **Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación**.
- Poseen una naturaleza híbrida: se rigen por el Derecho privado en sus relaciones internas o contractuales, y por el Derecho administrativo cuando ejercen potestades públicas atribuidas (ej. visado colegial, ordenación deontológica o potestad disciplinaria interna).

1.3.4. Autoridades Administrativas Independientes (AAI)

Entidades de derecho público dotadas por ley de una **especial autonomía funcional e independencia orgánica** respecto del Gobierno y de los Ministerios (artículo 109 Ley 40/2015):

- Finalidad: Regular, supervisar y sancionar en sectores socioeconómicos de extraordinaria sensibilidad técnica, blindándolos frente a injerencias político-partidistas.
- Ejemplos: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el Banco de España y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

---

2. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ARTS. 103 A 107 CE Y ART. 3 LRJSP)

La Constitución de 1978 elevó los principios clásicos del Derecho Público a rango de mandatos de optimización de directa obligatoriedad jurídica:

2.1. El Decálogo Estructural del Artículo 103.1 CE

El artículo 103.1 condensa los siete principios nucleares de la actuación administrativa:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|             PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL ARTÍCULO 103.1 CE           |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  1. SERVICIO OBJETIVO AL INTERÉS GENERAL: Proscripción de arbitrariedad |
|  2. EFICACIA: Consecución óptima de fines con eficiencia de recursos    |
|  3. JERARQUÍA: Estructura vertical piramidal de mando interno           |
|  4. DESCENTRALIZACIÓN: Traspaso de competencias ENTRE PERSONAS JURÍDICAS|
|  5. DESCONCENTRACIÓN: Traspaso de competencias DENTRO DE MISMA PERSONA  |
|  6. COORDINACIÓN: Integración armónica de actuaciones interorgánicas    |
|  7. SOMETIMIENTO PLENO A LA LEY Y AL DERECHO: Vinculación positiva      |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

- **Principio de servicio con objetividad a los intereses generales**:
- Exige neutralidad axiológica de la Administración frente a los intereses partidistas del Gobierno de turno.
- Se proyecta en la prohibición de desvío de poder (utilización de potestades administrativas para fines distintos de los legalmente previstos) y en el deber de fundamentación técnica de las decisiones.
- **Principio de eficacia**:
- Mandato constitucional de cumplimiento material y oportuno de los fines públicos encomendados.
- Vinculado por el **artículo 3.1 de la Ley 40/2015** a los principios de **eficiencia en la asignación de los recursos públicos** y de **economía**.
- **Principio de jerarquía**:
- Articula los órganos de una misma persona jurídica en una escala piramidal de superioridad y subordinación.
- Conlleva potestades de mando, instrucción de directrices vinculantes, resolución de recursos de alzada y avocación de competencias (artículos 6 y 10 Ley 40/2015).
- *Límite*: Solo opera **dentro de una misma Administración territorial**. No existe relación de jerarquía entre la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Utrera, pues están amparadas en el principio constitucional de **autonomía territorial** (artículos 137 y 140 CE).
- **Principio de descentralización**:
- Traslado definitivo de la titularidad y del ejercicio de competencias de una persona jurídica pública a **otra persona jurídica pública diferenciada**.

- *Tipología*:
- *Descentralización territorial*: Transferencia de competencias del Estado a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales (artículos 148, 149 CE y Ley 7/1985).
- *Descentralización funcional o institucional*: Atribución de competencias de una Administración matriz a un organismo autónomo, agencia o empresa pública dependiente.
- **Principio de desconcentración**:
- Traslado de la titularidad o del ejercicio de competencias de un órgano superior a otro inferior **dentro de la misma persona jurídica pública** (artículo 8.2 Ley 40/2015).
- A diferencia de la delegación (que transfiere solo el ejercicio material, art. 9 Ley 40/2015), la desconcentración traslada la competencia misma de forma estable, descongestionando los órganos de cúspide.
- **Principio de coordinación**:
- Obligación positiva de sincronizar, aunar esfuerzos y prevenir duplicidades o contradicciones entre distintos órganos de una misma Administración o entre distintas Administraciones públicas territoriales dotadas de autonomía.
- **Principio de sometimiento pleno a la ley y al Derecho**:
- Máxima garantía del Estado de Derecho: La actuación administrativa no solo debe respetar la ley formal escrita, sino el bloque entero de juridicidad (la Constitución, los principios generales del Derecho, los tratados internacionales y la jurisprudencia consolidada).

2.2. Principios de la Función Pública (Artículo 103.3 CE)

El **artículo 103.3 CE** impone una reserva de ley para regular:

- El estatuto de los funcionarios públicos.
- El **acceso a la función pública de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad** (artículo 23.2 y 103.3 CE), proscribiendo el libre arbitrio o la selección clientelar.
- El sistema de incompatibilidades y las garantías para la **imparcialidad** en el ejercicio de sus funciones (abstención y recusación, artículos 23 y 24 Ley 40/2015).

2.3. Principios de Participación y Transparencia Ciudadana (Artículo 105 CE)

- **Audiencia en la elaboración de disposiciones generales (105.a)**: Trámite de consulta pública previa y audiencia a los ciudadanos e interlocutores afectados en los proyectos reglamentarios.
- **Acceso a los archivos y registros administrativos (105.b)**: Cimiento constitucional del derecho a la información pública y la transparencia administrativa (desarrollado por la Ley estatal 19/2013 y la Ley andaluza 1/2014).
- **Audiencia del interesado en el procedimiento administrativo (105.c)**: Principio de contradicción procesal que exige otorgar trámite de audiencia previo antes de dictar resoluciones desfavorables o sancionadoras.

2.4. Control Jurisdiccional y Responsabilidad Patrimonial (Artículo 106 CE)

- **Artículo 106.1 (Control judicial pleno)**: Los Tribunales ordinarios de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de esta a los fines que la justifican.
- **Artículo 106.2 (Responsabilidad patrimonial del Sector Público)**:
- Consagra un sistema de responsabilidad **directa y objetiva**: El perjudicado reclama directamente contra la Administración sin necesidad de demandar individualmente al funcionario infractor.
- Requisitos constitucionales y legales (artículos 32 a 35 Ley 40/2015):

- *Daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado*.
- *Antijuridicidad de la lesión*: El ciudadano no tenga el deber jurídico de soportar el daño de acuerdo con la ley.
- *Nexo causal*: Relación de causa-efecto directa entre el funcionamiento del servicio público y la lesión patrimonial.
- *Título de imputación*: Se responde tanto por el funcionamiento **normal** (sacrificio singular en beneficio colectivo) como por el funcionamiento **anormal** (falta de servicio, negligencia técnica o retraso culpable).
- *Única causa de exención legal*: **La fuerza mayor** (acontecimientos imprevisibles e inevitables de carácter catastrófico ajenos al servicio). El caso fortuito interno no exonera de indemnizar.

2.5. El Consejo de Estado (Artículo 107 CE)

- Es el **supremo órgano consultivo del Gobierno**.
- Se rige por la **Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril**.
- Emite dictámenes preceptivos o facultativos en defensa de la legalidad objetiva (ej. reglamentos ejecutivos, revisión de oficio de actos nulos, reclamaciones de responsabilidad patrimonial de cuantía elevada).

---

3. LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS (TÍTULO III DE LA LEY 40/2015)

En la estructura descentralizada del Estado de las Autonomías, las Administraciones territoriales (Estado, CCAA y Entidades Locales) no operan en compartimentos estancos aislados, sino en un entramado de relaciones interdependientes presidido por el principio de **lealtad institucional**.

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                 RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS (LEY 40/2015)           |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  PRINCIPIO BASE: LEALTAD INSTITUCIONAL (Art. 140.1.c Ley 40/2015)        |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  COLABORACIÓN (Art. 141):                                               |
|  • Deber pasivo y general de auxilio e intercambio de información.      |
|  • Asistencia técnica y material sin compromisos bilaterales nuevos.    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  COOPERACIÓN (Arts. 143 a 154):                                         |
|  • Concurrencia VOLUNTARIA de voluntades en pie de igualdad jurídica.   |
|  • Órganos: Conferencias Sectoriales y Comisiones Bilaterales.          |
|  • Instrumentos: CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS y CONSORCIOS.           |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  COORDINACIÓN (Art. 140.1.e):                                           |
|  • Imposición de pautas por la Administración superior sobre la inferior|
|  • Garantía obligatoria de coherencia y homogeneidad nacional o regional|
+-------------------------------------------------------------------------+
```

3.1. Principios Rectores (Artículo 140 Ley 40/2015)

El artículo 140 de la LRJSP sistematiza los principios que vinculan a todas las Administraciones Públicas en sus relaciones mutuas:

- **Lealtad institucional**: Deber de buena fe y respeto legítimo al ejercicio de las competencias que correspondan a las demás Administraciones.
- **Adecuación al orden constitucional y estatutario de distribución de competencias**.
- **Colaboración**: Deber general de auxilio y asistencia recíproca entre Administraciones.
- **Cooperación**: Ejercicio concertado de competencias en pie de igualdad mediante acuerdos voluntarios.
- **Coordinación**: Fijación de directrices vinculantes por parte del Estado o las CCAA sobre entes subordinados territorialmente para asegurar la coherencia del sistema global.

- **Eficiencia en la gestión de recursos públicos**: Compartición de infraestructuras, bases de datos y servicios técnicos comunes para evitar redundancias y gasto público superfluo.
- **Solidaridad interterritorial**: Equilibrio socioeconómico entre los diversos territorios.

3.2. Deber de Colaboración (Artículo 141 Ley 40/2015)

Las Administraciones Públicas están obligadas a colaborar facilitando:

- El suministro de información, datos y antecedentes que precisen otras administraciones para el ejercicio de sus funciones.
- La asistencia técnica y material recíproca.
- *Causas tasadas de denegación*: Solo puede rehusarse la colaboración cuando la entidad requerida no esté facultada para prestarla, cuando su entrega cause un perjuicio grave al cumplimiento de sus propios fines, o cuando afecte a materias legalmente protegidas por secreto o confidencialidad (artículo 141.2).

3.3. Técnicas e Instrumentos de Cooperación

La cooperación exige un acto voluntario y bilateral o multilateral entre administraciones dotadas de personalidad jurídica distinta:

3.3.1. Órganos de Cooperación (Artículos 145 a 153 LRJSP)

- **Conferencias Sectoriales (artículo 147)**:
- Órganos de encuentro multilateral y deliberación política entre la Administración General del Estado (representada por el Ministro competente) y las Administraciones autonómicas (representadas por los Consejeros de cada rama: ej. Conferencia Sectorial de Servicios Sociales, Conferencia Sectorial de Educación).
- Adoptan **Acuerdos** (que son de obligado cumplimiento para las administraciones que los suscriban) o **Recomendaciones**.
- **Comisiones Bilaterales de Cooperación (artículo 153)**:
- Órganos de encuentro entre el Estado y una sola Comunidad Autónoma para abordar cuestiones específicas derivadas de sus relaciones estatutarias.
- **Comisiones Territoriales de Coordinación**:
- Creadas entre la AGE, CCAA y Entidades Locales de un mismo territorio.

3.3.2. Instrumentos Convencionales y Asociativos

- **Los Convenios Interadministrativos (artículos 47 a 53 Ley 40/2015)**:
- Acuerdos bilaterales o multilaterales formalizados con efectos jurídicos vinculantes entre distintas Administraciones Públicas para la consecución de un fin común de interés público.
- *Requisitos*: Memoria económica justificativa, dictamen jurídico preceptivo e inscripción obligatoria en el Registro Electrónico estatal o autonómico de convenios para desplegar eficacia vinculante.
- Constituyen la herramienta habitual de articulación del **Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales** entre la Consejería autonómica y el Ayuntamiento de Utrera.
- **Los Consorcios (artículos 118 a 127 Ley 40/2015)**:
- Personas jurídicas de derecho público creadas conjuntamente por varias Administraciones públicas (pudiendo integrar entidades privadas sin ánimo de lucro) para la gestión continuada y compartida de servicios públicos o infraestructuras comunes.

3.4. Las Técnicas de Coordinación

A diferencia de la cooperación (que es voluntaria), la **coordinación presupone una posición de prevalencia jurídica** atribuida constitucionalmente al Estado o a la Comunidad Autónoma sobre las Entidades Locales (artículos 103.1 CE, 149.1 CE y 59 de la Ley 7/1985 LRBRL):

- Se ejerce mediante la aprobación de **Planes Sectoriales vinculantes**, directrices técnicas obligatorias o requerimientos administrativos.
- Tiene por límite insoslayable el **respeto al principio de autonomía local** garantizado por los artículos 137 y 140 de la Constitución: La coordinación no puede vaciar de contenido las competencias propias municipales ni transformarse en una tutela jerárquica absorbente.

---

4. RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La relación entre el Gobierno y la Administración condensa una de las problemáticas clásicas del Derecho Público moderno: la articulación entre el poder político representativo y la burocracia técnica profesional.

4.1. La Doble Naturaleza del Gobierno

El Gobierno de la Nación (y de modo paralelo el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía) presenta una fisonomía dual:

- **Como Órgano Político y Constitucional**: Es el sujeto que ostenta la legitimidad democrática emanada de la investidura parlamentaria. Le corresponde el impulso del programa legislativo, el veto presupuestario, la política exterior, la defensa nacional y las relaciones de control con el Parlamento (artículos 97, 108 y 115 CE).
- **Como Órgano Superior de la Administración**: Constituye el escalón jerárquico supremo de la Administración Pública. En esta condición, adopta actos administrativos reglados, resuelve recursos administrativos y ejerce la potestad reglamentaria de ejecución de las leyes.

4.2. Principio de Dirección Gubernamental vs. Imparcialidad Administrativa

La Constitución resuelve esta tensión dialéctica mediante un sutil equilibrio institucional:

- **El mandato del artículo 97 CE**: *"El Gobierno dirige (...) la Administración civil y militar"*. Corresponde al Gobierno marcar las directrices políticas generales, fijar los objetivos estratégicos y designar a los titulares de los órganos superiores y directivos.
- **El contrapeso del artículo 103.1 CE**: *"La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales (...)"*.
- La Administración **no es propiedad del Gobierno ni un instrumento partidista**.
- Los empleados públicos deben ejercer sus cometidos técnicos con estricta **imparcialidad y neutralidad ideológica**.
- Los cambios de mayoría parlamentaria y de Gobierno no alteran la permanencia de la estructura administrativa ni la validez de los expedientes técnicos en tramitación.

4.3. Distinción entre Órganos Superiores y Órganos Directivos (Artículo 55 Ley 40/2015)

Para ordenar la frontera entre la esfera estrictamente política y la esfera técnico-burocrática, la **Ley 40/2015** divide a los responsables de la Administración en dos categorías formales:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|        ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (ART. 55)     |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  ÓRGANOS SUPERIORES (Nivel Político-Gubernamental):                     |
|  • Ministros                                                            |
|  • Secretarios de Estado                                                |
|  * Establecen los planes de actuación y fijan los objetivos políticos.  |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  ÓRGANOS DIRECTIVOS (Nivel Técnico-Administrativo):                     |
|  • Subsecretarios y Secretarios Generales                               |
|  • Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales                |
|  • Subdirectores Generales                                              |
|  * Ejecutan los planes. Nombramiento reservado a funcionarios A1.       |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

- **Órganos Superiores**:
- Integrados por los **Ministros** y los **Secretarios de Estado**.
- Son designados con entera discrecionalidad política por razones de confianza partidista o gubernamental.
- Les corresponde fijar los objetivos estratégicos, aprobar los planes de actuación del departamento y ostentar la representación superior de la organización.
- **Órganos Directivos**:
- Integrados por los **Subsecretarios**, **Secretarios Generales**, **Secretarios Generales Técnicos**, **Directores Generales** y **Subdirectores Generales**.
- Tienen encomendado el desarrollo material y la ejecución técnica de los programas fijados por los órganos superiores.
- **Regla general de profesionalización**: Su nombramiento está legalmente reservado a **funcionarios de carrera del Subgrupo A1** de las Administraciones Públicas (pudiendo excepcionarse motivadamente en Directores Generales en supuestos de perfiles técnicos no funcionariales expresamente autorizados por Real Decreto).
- Los **Subdirectores Generales** son órganos directivos puramente profesionales: su nombramiento y cese se realiza obligatoriamente entre funcionarios del Subgrupo A1 por concurso de méritos o libre designación, careciendo de la condición de alto cargo.

---

5. ARTICULACIÓN PRÁCTICA CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y LA EDUCACIÓN SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

En el ejercicio de sus funciones en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC) del Excmo. Ayuntamiento de Utrera (calle Catalina de Perea, 32), el **Técnico/a Medio de Educación Social** se desenvuelve como un agente nuclear de la Administración Pública territorial:

- **El Ayuntamiento de Utrera como Administración Local Territorial (artículos 137 y 140 CE)**:
- Goza de personalidad jurídica propia y autonomía para la gestión de sus intereses específicos (Ley 7/1985 y Ley 5/2010 LAULA).
- Ejerce competencias municipales propias en materia de servicios sociales comunitarios, infancia, absentismo escolar y promoción de la igualdad social.
- **Aplicación de las relaciones interadministrativas en la praxis socioeducativa**:
- **Con la Administración de la Junta de Andalucía**: El Educador/a Social de Utrera interactúa a diario bajo el principio de **lealtad institucional y colaboración técnica**:

- Con el **Servicio de Protección de Menores** de la Delegación Territorial de Inclusión Social en Sevilla, remitiendo informes socioeducativos para la declaración de desamparo y formalización de acogimientos familiares.
- Con el **Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA)** y los **Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)**.
- Con los centros de enseñanza primaria y secundaria dependientes de la Consejería de Desarrollo Educativo en el marco del **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)**.
- Con los Centros de Salud de Atención Primaria del **Servicio Andaluz de Salud (SAS)**.
- **Con la Administración General del Estado**: Auxilio técnico y colaboración reglada con los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Utrera, la Fiscalía de Menores de Sevilla y los puestos de la Guardia Civil y Policía Local de Utrera ante intervenciones familiares de alto riesgo o conflicto convivencial grave en barriadas de atención prioritaria como El Tinte.
- **Garantía del principio de objetividad y legalidad**: En la emisión de valoraciones técnicas, el Técnico/a de Educación Social actúa amparado por el artículo 103.1 CE, respondiendo a criterios científicos y deontológicos de la Educación Social, blindado frente a interferencias políticas y garantizando la igualdad de trato y el interés superior de los menores.

SECCIONES PEDAGÓGICAS OBLIGATORIAS

A. DATOS DE EXAMEN (22 ELEMENTOS DE MEMORIZACIÓN PURA)

- **Precepto rector de los principios administrativos**: **Artículo 103.1 CE** (servicio con objetividad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho).
- **Definición legal de Administraciones Públicas (art. 2.3 Ley 40/2015)**: AGE, CCAA, Entidades Locales y sector público institucional vinculado/dependiente.
- **Personalidad jurídica de las Administraciones (art. 3.4 Ley 40/2015)**: Actúan con **personalidad jurídica única**.
- **Diferencia entre descentralización y desconcentración**: Descentralización transfiere competencias **entre distintas personas jurídicas**; desconcentración transfiere competencias **dentro de la misma persona jurídica**.
- **Principios constitucionales de acceso a la función pública (art. 103.3 CE)**: **Igualdad, mérito y capacidad**.
- **Derechos de los ciudadanos ante la Administración (art. 105 CE)**: Audiencia en reglamentos (105.a), acceso a archivos y registros (105.b) y audiencia en el procedimiento administrativo (105.c).
- **Control judicial de la Administración (art. 106.1 CE)**: Jurisdicción Contencioso-Administrativa sobre reglamentos y legalidad de la actuación.
- **Naturaleza de la responsabilidad patrimonial (art. 106.2 CE)**: Es **directa y objetiva** (se indemniza por funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos).
- **Única causa de exención en responsabilidad patrimonial**: La **fuerza mayor** (el caso fortuito interno no exime).

10. **El Consejo de Estado (art. 107 CE y LO 3/1980)**: Supremo órgano consultivo del Gobierno.

11. **Principio rector supremo de las relaciones interadministrativas (art. 140.1.c Ley 40/2015)**: El principio de **lealtad institucional**.

12. **Diferencia entre cooperación y coordinación**: Cooperación es **voluntaria y paritaria**; coordinación es **obligatoria y ejercida por la administración superior**.

13. **Composición de las Conferencias Sectoriales (art. 147 Ley 40/2015)**: Ministros del ramo y Consejeros autonómicos correspondientes.

14. **Instrumento convencional básico de cooperación**: Los **Convenios Interadministrativos** (arts. 47 a 53 Ley 40/2015; exigen memoria económica e inscripción en Registro de Convenios).

15. **Precepto constitucional de dirección del Gobierno sobre la Administración**: **Artículo 97 CE** (*"El Gobierno dirige la Administración civil y militar"*).

16. **Órganos superiores de la AGE (art. 55.2 Ley 40/2015)**: **Ministros** y **Secretarios de Estado**.

17. **Órganos directivos de la AGE (art. 55.3 Ley 40/2015)**: Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales.

18. **Reserva funcionarial en órganos directivos**: Subsecretarios, Secretarios Generales Técnicos y Subdirectores Generales deben ser preceptivamente **funcionarios del Subgrupo A1**.

19. **Potestades de autotutela administrativa**: **Autotutela declarativa** (presunción de validez, art. 39 LPACAP) y **autotutela ejecutiva** (ejecución forzosa sin auxilio judicial, art. 98 LPACAP).

20. **Administraciones territoriales constitucionales (art. 137 CE)**: Municipio, Provincia y Comunidad Autónoma (junto al Estado).

21. **Naturaleza de los Colegios Profesionales**: Corporaciones de derecho público de base asociativa privada (artículo 36 CE).

22. **Límite constitucional a la coordinación interadministrativa**: El respeto al principio de **autonomía local** garantizado por los artículos 137 y 140 CE.

B. ESQUEMA DE REPASO RÁPIDO

```
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (ARTS. 103 A 107 CE)
│
├── 1. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN (Art. 103.1 CE; Ley 40/2015)
│   ├── Concepto: Persona jurídica pública vicarial al servicio objetivo de los intereses generales.
│   ├── Caracteres: Personalidad jurídica única | Vinculación positiva a ley | Autotutela
declarativa/ejecutiva.
│   └── Tipología:
│       ├── TERRITORIALES (Art. 137 CE): AGE | CCAA | Entidades Locales (Ayuntamientos y Diputaciones).
│       ├── INSTITUCIONALES (Ley 40/2015): Org. Autónomos | EPE | Agencias | Consorcios | Fundaciones
públicas.
│       ├── CORPORATIVAS (Art. 36 CE): Colegios Profesionales y Cámaras Oficiales.
│       └── INDEPENDIENTES (AAI): CNMC, AEPD, Banco de España, Consejo de Seguridad Nuclear.
│
├── 2. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE ACTUACIÓN
│   ├── Art. 103.1 CE: Eficacia | Jerarquía (intra-admon) | Descentralización | Desconcentración |
Coordinación | Legalidad.
│   ├── Art. 103.3 CE: Función pública (Acceso por IGUALDAD, MÉRITO Y CAPACIDAD; imparcialidad).
│   ├── Art. 105 CE: Participación ciudadana (Audiencia reglamentos, acceso archivos/registros,
procedimiento).
│   ├── Art. 106.1 CE: Control pleno de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa sobre reglamentos y actos.
│   ├── Art. 106.2 CE: Responsabilidad patrimonial DIRECTA Y OBJETIVA (Exonera solo FUERZA MAYOR).
│   └── Art. 107 CE: Consejo de Estado como supremo órgano consultivo del Gobierno.
│
├── 3. RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS (TÍTULO III LEY 40/2015)
│   ├── Principio Rector: LEALTAD INSTITUCIONAL (Art. 140.1.c).
│   ├── Colaboración (Art. 141): Auxilio técnico y suministro obligatorio de información.
│   ├── Cooperación (Arts. 143 a 154): Concurrencia VOLUNTARIA en igualdad jurídica:
│   │   ├── Órganos: Conferencias Sectoriales (Ministros + Consejeros) | Comisiones Bilaterales.
│   │   └── Instrumentos: CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS (Arts. 47-53) y CONSORCIOS.
│   └── Coordinación: Fijación de directrices vinculantes por ente superior (Límite: Autonomía local).
│
└── 4. GOBIERNO VS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
    ├── Doble vertiente del Gobierno: Órgano político constitucional vs Vértice superior administrativo.
    ├── Principio de Dirección (Art. 97 CE) vs Principio de Imparcialidad y Objetividad (Art. 103.1 CE).
    └── Estructura Ministerial (Art. 55 Ley 40/2015):
        ├── Órganos Superiores (Políticos): Ministros y Secretarios de Estado.
        └── Órganos Directivos (Técnicos): Subsecretarios, Sec. Generales, Sec. Generales Técnicos,
                                           Directores Generales y Subdirectores Generales (Reserva A1).
```

C. TRAMPAS DEL TEST

- **Trampa**: Confundir descentralización con desconcentración.

Clave Jurídica: La **descentralización** transfiere competencias **entre personas jurídicas públicas diferentes** (ej. del Estado a la Junta de Andalucía, o de la Junta al Ayuntamiento de Utrera). La **desconcentración** transfiere competencias **entre órganos distintos dentro de la misma persona jurídica** (ej. de un Ministro a un Director General).

- **Trampa**: Afirmar que existe una relación de jerarquía administrativa entre la Administración General del Estado y los Ayuntamientos.

Clave Jurídica: Es falso. El principio de jerarquía **solo opera en el seno de una misma Administración territorial**. Las relaciones entre el Estado, las CCAA y las Entidades Locales se rigen por los principios de **autonomía territorial, competencia, coordinación y cooperación**, quedando proscrita la tutela jerárquica.

- **Trampa**: Suponer que los Secretarios de Estado son órganos directivos de la Administración.

Clave Jurídica: Conforme al artículo 55.2 de la Ley 40/2015, los Secretarios de Estado son **órganos superiores** (junto con los Ministros). Los órganos directivos son los Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales.

- **Trampa**: Creer que la responsabilidad patrimonial de la Administración es subsidiaria a la del funcionario causante del daño.

Clave Jurídica: La responsabilidad patrimonial de la Administración es **directa y objetiva** (artículo 106.2 CE y artículo 32 Ley 40/2015). El ciudadano perjudicado demanda directamente a la Administración pública. Es posteriormente la Administración la que, en su caso, puede repetir de oficio contra el funcionario si este incurrió en dolo o culpa grave.

- **Trampa**: Sostener que el caso fortuito exime a la Administración de su deber de indemnizar en responsabilidad patrimonial.

Clave Jurídica: No. La **única causa legal de exoneración es la fuerza mayor** (acontecimiento catastrófico exterior e imprevisible). El caso fortuito (fallo interno imputable a la dinámica del servicio) no exime de responsabilidad a la Administración.

- **Trampa**: Indicar que los acuerdos adoptados en las Conferencias Sectoriales se imponen jerárquicamente a todas las CCAA, hayan votado a favor o en contra.

Clave Jurídica: Conforme al artículo 151 de la Ley 40/2015, los acuerdos de una Conferencia Sectorial son obligatorios **únicamente para las Comunidades Autónomas que hayan votado a favor de los mismos**.

- **Trampa**: Considerar que el Consejo de Estado es un tribunal integrado en el Poder Judicial.

Clave Jurídica: El Consejo de Estado es el **supremo órgano consultivo del Gobierno** (artículo 107 CE y LO 3/1980), encuadrado orgánicamente en el ámbito de la Administración consultiva y completamente al margen del Poder Judicial y de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

D. ENFOQUE PRÁCTICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA

En el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Excmo. Ayuntamiento de Utrera (calle Catalina de Perea, 32), los principios constitucionales y las relaciones interadministrativas se materializan en el quehacer diario del **Técnico/a Medio de Educación Social**:

- **Coordinación y Cooperación en Absentismo y Protección de Menores**: El Educador/a Social actúa en la intersección de tres niveles administrativos: la Administración Local (Ayuntamiento de Utrera), la Administración Autonómica (Delegación Territorial de Inclusión Social y centros educativos del SAS y la Junta) y la Administración General del Estado (Fiscalía y Guardia Civil). Cuando se activa el protocolo del Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE) o se remite una ficha SIMIA por riesgo de maltrato intrafamiliar en la Barriada El Tinte, se está aplicando el deber legal de **auxilio interadministrativo y lealtad institucional** (artículo 141 Ley 40/2015).
- **Garantía de objetividad técnica en la valoración**: En virtud del artículo 103.1 CE, los informes socioeducativos emitidos por el Educador/a Social gozan de presunción de veracidad y neutralidad técnica, sirviendo como fundamento reglado para la concesión de ayudas de emergencia social o la adopción de medidas protectoras, preservando la dignidad y los derechos fundamentales de los usuarios frente a cualquier injerencia política.

E. FUENTES OFICIALES Y NORMATIVA CONSOLIDADA

- **Boletín Oficial del Estado (BOE)**:

- *Constitución Española de 1978*: Artículos 97, 103, 104, 105, 106, 107, 137, 140 y 141 (BOE nº 311, de 29 de diciembre de 1978).
- *Ley 39/2015, de 1 de octubre*, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Artículo 2 (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015).
- *Ley 40/2015, de 1 de octubre*, de Régimen Jurídico del Sector Público: Artículos 2, 3, 32 a 35 (responsabilidad patrimonial), 55 (órganos superiores y directivos) y Título III (relaciones interadministrativas, arts. 140 a 158) (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015).
- *Ley 7/1985, de 2 de abril*, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE nº 80, de 3 de abril de 1985).
- *Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril*, del Consejo de Estado (BOE nº 100, de 25 de abril de 1980).
- **Jurisprudencia Constitucional de Referencia**:
- *STC 18/1982 y STC 4/1981*: Doctrina sobre el principio de legalidad administrativa y el control judicial universal de la Administración.
- *STC 214/1989 y STC 11/1998*: Delimitación del principio de autonomía local frente a las potestades estatales y autonómicas de coordinación.
- *STC 112/1984*: Naturaleza objetiva y directa de la responsabilidad patrimonial del Sector Público.